

RELATÓRIO EXECUTIVO PROCESSUAL · SITUAÇÃO CARCERÁRIA E ESTRATÉGIA

Cliente: JOÃO ROBERTO PEREIRA ALIBERTI | CPF: 001.585.661-57 | Data da Consulta: 01/10/2026

STATUS ATUAL: PRESO PREVENTIVAMENTE (Condenado em 1º Grau)	DATA DA PRISÃO: 14/04/2026 (170 dias cumpridos)
PENA TOTAL: 04 anos e 06 meses de reclusão	REGIME ATUAL: FECHADO (Fixado em Embargos em 29/09/2026)
JUÍZO: 1ª Vara Criminal de São Gonçalo / TJRJ	DEFESA ATUAL: Defensoria Pública do Estado do RJ

1. Histórico da Prisão e Imputação Acusatória

O réu **JOÃO ROBERTO PEREIRA ALIBERTI** foi preso em flagrante delito em **14 de abril de 2026**, por volta das 14h20, por agentes da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-101 (km 313, Boa Vista, Comarca de São Gonçalo/RJ), conduzindo o automóvel **FIAT/FASTBACK AUDACE**, cor cinza, ano/modelo 2025/2025, ostentando placas TIR2G81.

Conforme laudo pericial (ID 282281355), o veículo apresentava adulteração física na gravação do chassi e numeração do motor lixada/ilegível. Em **16 de abril de 2026**, em audiência de custódia realizada na Central de Benfica (Capital), a prisão em flagrante foi convertida em **Prisão Preventiva**. O Ministério Público denunciou o acusado pela prática do **Artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal** (adulteração de sinal identificador veicular na modalidade conduzir veículo remarcado que devia saber estar adulterado).

2. Condenação Recente e Reforma via Embargos de Declaração

O processo teve desfecho em 1ª Instância em setembro de 2026, perante a Juíza Titular Dra. Simone Ferraz Holmes:

- Sentença Condenatória (23/09/2026 - ID 308795133):** A denúncia foi julgada integralmente PROCEDENTE. Originalmente, por equívoco na 3ª fase da dosimetria (diminuição indevida de 1/6), a juíza havia fixado a pena em 3 anos e 9 meses e determinado o regime semiaberto.
- Acolhimento de Embargos do MP (29/09/2026 - ID 309698418):** O Ministério Público apontou erro material na 3ª fase. A magistrada acolheu os embargos do parquet e **retificou a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão** e 14 dias-multa, **AGRAVANDO o regime inicial para FECHADO** (art. 33, § 2º, "b", a contrario sensu, e § 3º do CP), fundamentando na multirreincidência e maus antecedentes.
- Manutenção da Prisão Cautelar:** Foi expressamente **negado o direito de recorrer em liberdade**, permanecendo João Roberto custodiado preventivamente.
- Último Andamento (30/09/2026 às 11:25):** Juntada de petição de ciência da Defensoria Pública/MP. O prazo para **Apelação Criminal** está transcorrendo neste momento.

3. Cálculo de Benefícios na Execução Penal (Quanto Tempo até o Semiaberto)

Para fins de progressão de regime prisional, o crime do Artigo 311 do Código Penal é delito comum, **cometido sem violência física ou grave ameaça à pessoa**. Pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), aplica-se a seguinte métrica:

PARÂMETRO LEGAL	REGRA APLICADA	DETALHAMENTO	DATA PREVISTA
Pena Total	04 anos e 06 meses	54 meses (1.642 dias)	Término: 14/10/2030
Fração de Progressão	20% da Pena	Art. 112, II da LEP (Reincidente em crime sem violência)	Exige: 10 meses e 24 dias (328 dias)
Tempo Já Cumprido	170 dias de prisão	De 14/04/2026 até hoje (01/10/2026)	5 meses e 20 dias
Saldo Restante (LEP)	158 dias	Tempo faltante para completar o lapso temporal objetivo	■ 08 de março de 2027

* Nota sobre Remição: Caso o apenado comprove trabalho na unidade prisional (1 dia remido a cada 3 trabalhados) ou leitura orientada de livros (Resolução CNJ nº 391/2021 — até 48 dias remidos/ano), o requisito objetivo do semiaberto será atingido antecipadamente, entre **dezembro de 2026 e janeiro de 2027**.

4. Linha de Ação Imediata: Como Conquistar o Semiaberto ou Soltura Agora

Aguardar passivamente março de 2027 pela LEP não é a melhor estratégia técnica. A sentença de 1º Grau possui vícios graves que autorizam a **imediata concessão do regime semiaberto ou da liberdade provisória perante o Tribunal de Justiça (TJRJ)**:

1. **Nulidade da Exasperação da Pena-Base (1ª Fase):** A magistrada aumentou a pena-base em 1/4 sustentando "delito de natureza interestadual" e "promessa de recompensa". O crime do Art. 311 do CP não possui majorante interestadual. Criar causa de aumento pretoriana fora das balizas estritas do tipo penal viola o princípio da estrita legalidade e da proporcionalidade.
2. **Incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):** Afastada a exasperação indevida da 1ª fase, a pena corporal cairá para patamar igual ou inferior a 4 anos. A Súmula 269/STJ dispõe categoricamente: *"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"*.
3. **Detração Penal Obrigatória (Artigo 387, § 2º, do CPP):** O juiz ou Tribunal deve computar o período de prisão cautelar para determinar o regime de cumprimento. Abatendo-se os quase 6 meses que João Roberto já cumpriu em regime fechado cautelar, o saldo restante de pena autoriza a fixação imediata do regime semiaberto no julgamento colegiado.
4. **Habeas Corpus de Soltura por Incompatibilidade da Prisão Preventiva:** Manter o réu preso preventivamente em regime fechado para aguardar o trânsito em julgado de crime sem violência é flagrantemente mais severo do que a execução definitiva futura (Princípio da Homogeneidade das Cautelares — Precedentes STF HC 187.672 e STJ HC 648.887).

5. Quadro de Providências Imediatas Recomendadas

MEDIDA PROCESSUAL	OBJETIVO / IMPACTO	PRAZO / STATUS
1. Habilitação de Defesa Particular	Juntada de Procuração revogando a atuação da Defensoria Pública para assunção privativa dos autos.	Imediato
2. Interposição de Apelação Criminal	Recorrer da sentença com pedido expresso de apresentação das razões diretamente no TJRJ (Art. 600, § 4º, CPP).	Prazo Aberto (Ciência em 30/09)
3. Impetração de Habeas Corpus no TJRJ	Pleitear a imediata concessão de liberdade provisória ou fixação de regime semiaberto provisório até o julgamento final.	Distribuição Imediata às Câmaras Criminais